

עין משפט
נר מצוה

ב:

ז א מ״י פ״ב מהלכות יו״ט הלכה יב סמג לאון עה טו״שׁע א״ח ס״י תקא סעף א׳:

ח ב מ״י פ״א שם ה׳ ח סמג שם טו״שׁע א״ח ס״י תלה סעף ד׳:

ט ג ד מ״י שם ה׳ יט

סמג שם טו״שׁע א״ח

ס״י תקג סעף א׳ וס״י

יב ז מ״י פכ״ע מהלכות שבת ה׳ ז סמג לאון סה טו״שׁע שם סעף ג׳:

תורה אור השלם

1. וְהָיָה בְּיוֹם הַשְּׁשִׁי וְהִכְנִינוּ אֶת אֲשֶׁר יִבְרָאוּ וְהָיָה מְשֻׁנָּה עַל אֲשֶׁר יִקְלָטוּ יוֹם יוֹם:
שמות טו ה

רבינו חננאל

ראקשינן נמי אהא, [ן]מאי טעמא דרבי ששתם המשה, דסתם לן ביו"ט חילוף מה שסתם לנו בשבת, ופרקינן יו"ט קיל לתור לבני אדם, דהא אופין ומבשלין בר יעושין בו כל צרכי אוכל נפש [נ"א:] דהא אופין ומבשלין וכל צורך אוכל נפש עושין ביום טוב), ואי שבת לתור מוקצה אתו לזלוולי ביה, לפיכך החמיר וסתם לן לחומרה, אבל שבת דחמיר להו, אע"ג דשירת לתור מוקצה, כגון חתיכת דילוניץ לפני בתיבה, וכגון נכלה לפני הכלבים וכיציא בהן, לא אתו לזלוולי בה, ומשום הכי לא (איחומר) [אחזרן] בה אלא שגאה בהלכה המטורה ביום, ואקשינן על רב נתמן, במאי אוקימתא למתני' בתרנגולת העומדת לגדל ביצים ומשום מוקצה, אדמפלגי בביצה, נפלגי בתרנגולת גופה, דהיא עצמה מוקצה היא, שלא היתה מוכנה מאתמול לאכילה אלא בעצים, אלא אמר רבה לעולם בתרנגולת העומדת לעולם בתרנגולת העומדת לאכילה, והבא ביו"ט שחל (להיות) אחר השבת עסקין, ומשום הכנה, וקסבר כל ביצה דמתילדה האידנא מאתמול גמרה לה, ורבה לטעמיה דאמר קרא והכינו את אשר יביאו, [נ"א:] דאמר רבה והיה ביום הששי והכינון חול מבין לשבת, וחול מבין ליו"ט, ואין שבת מבינה ליו"ט ולא יו"ט מבין לשבת. אי הכי יו"ט לחוריה תשתי, גזירה כו. ופשוטה היא. רב יוסף אמר גזירה ביצה שנולדה ביו"ט משום פירות שנשרו מן האילן ביום טוב, כי אם נתיר הביצה שנולדה ביום טוב יאמר הרואה כשם שהביצה שנישרה מן התרנגולת מותרת, כך פירות שנשרו מן האילן מותרין. א"ל אביי ופירות שנשרו מן האילן משום מאי אסורין,

גבי שבת דסתם לן תנא רבבי שמעון.^[פ] ומימה והא הוי סתם ואח"כ מחלוקת דהא פליג ר' יהודה במתניתין ואמר אס לא נתגבלה בערב שבת אסור ואין הלכה כסתם דכי האי גונא חשיב סתם ואח"כ מחלוקת צפרק יש נוחלין (ב"ב דף קכז: ושם) גבי מלמיה

דרבי יוחנן בן זרוקא דפרץ סתם ואחר כך מחלוקת היא וי"ל דהסתם סמיך אעוד מאי אלא דפרץ בתר הכי וכן פירש שם צקונטרס אבל לעולם מהני הסתם להיות רצים» והוי רצים רבי שמעון והוי יחיד רבי יהודה» והלכתא כרצים כח"ק דהיינו רבי שמעון וא"ת גבי שבת נמי סתם לן כרבי יהודה כי האי דמתן (שבת דף מד.) מטלטלין נר חדש אבל לא יסן ור' שמעון ממיר והואיל ואוסר מוקפה מחמת מילאום כל שכן מחמת איסור דהכי אמרינן הסם וי"ל דהאי סתמא עדיפא הואיל ונשנית משנה בסתם לצסוף פרק מי שהחשיך ב (סם דף קנו: ושם):

מוקים לב"ה בר"ש. וקשה דמאי אולמיה דהאי סתמא מהאי סתמא וי"ל דנעדיות לא מני לה מקולי ב"ש וחומרי ב"ה:
אין מבקעין עצים **לא מן הקורות** **וב'.** לא מיימי מרשא דלין מצקעין קורות דהא מיירי צסאר של קורות דהוי מוקפה מחמת חסרון כיס ובהא כ"ע מודו אפי' ר' שמעון אלא מיימי מסיפא דלא מן הקורה שנשצברה וא"ת והא ר' שמעון אינו ממיר אלא ציוצז ומנפפה (לקמן ז:):
וי"ל דה"נ הואיל ומשצברה **ט** בשבת מסתמא היתה רעועה מאתמול והוי כיוצז ומנפפה מתי תשצר קורתו ומתיה ראויה להסקה:

וב"ת **בה דהתירא עדיף.** פי' הקונט' לכך כח דהמירא עדיף כשאדם ממיר סומך על שמועתו וא"רן להציא ראיה לדבריו אבל איסורא אדם יכול להחמיר עליו בלא טעם:
ונפלגו **בתרוייהו.** תימה וכלל מקום דקאמר כח דהיתמא עדיף לפרוך הכי וי"ל דהכי פריך ונפלוג בתרוייהו שלא יאריך משום כך ויאמר היא וצי"תא אבל צעלמא

לא שייך:
והיה ביום הששי וגו'. פרש"י וע"כ צא לאשמועינן לאפילו הכנה יצדי שמים^[פ] צי"ה אסורה דאי משום הכנה יצדי אדם כלומר שיאפו ויצלנו מצעדו יום הא צהדיא כתיב את אשר תאפו אפו אלא הזמנה צפה קאמר ואין י"ט מבין לשבת כו' ואין שבת מבין ליו"ט מכ"ש דכיון דלין י"ט מבין לשבת כ"ש דלין שבת מבין ליו"ט והקשה רש"י אס כן צי"ה שנולדה צאחד בשבת או לאחר יו"ט תתסר מכ"ש דשבת וי"ט לא מכינין אהדדי כ"ש דלא מכינין אחול ומירץ דלגבי סעודת חול לא צריך הכנה דלין סעודת חול חשוצה אך תימה הואיל והכנה דאורייתא היאך אופין ומבשלין מיו"ט לשבת וכ"ת ע"י ערובי תבשילין וכי אתי תקנתא דרצנן וליעקר הכנה דאורייתא ונראה לייסז דרבה גופיה אזיל לטעמיה^[פ] דאית ליה הואיל ואי מקלעי אורחין חזי ליה השתא נמי חזי ליה ואפילו לדידן ניחא דכל דבר אפוי ומבושל לא שייך ציה הכנה שאינו מחוסר רק תקון צעלמא דמעיקרא הוה חזי ליה רק גבי צי"ה שהוא דבר חדש שלא היתה צעולם ולא היתה ראויה כלל מעיקרא^[פ] (ולאפות ולבשל תקוני מלמא צעלמא) תימה דכאן משמע שהמן לא היה יורד ביו"ט כדפי' רש"י הששי הראוי להכנה וזהו צמול והא אמר' ויצרך ויקדש צרכו צמן וקדשו צמן שצצנת לא היה יורד מן אבל

ציו"ט היה יורד וי"ל דמדרשים חלוקין כלאיתא צמדרש^[פ] (מכילתא פ' צלחת) שבת לא יהיה (שמות טו) לרצות יום הכפורים לא יהיה צו לרצות יום שלא היה יורד צמן מ"מ ציו"ט שחל להיות צע"ש לא היה יורד מדכתיב קרא צו ביום הששי ולא כתיב ששי משמע^[פ] הששי המיוחד שהוא ראוי להכנה: ולא צנשי שהוא יו"ט^[פ] **נגזר** **משום** **הנך דמתירצין ביומיהן.** ואין זה גזרה לגזרה דמותר לאוכלן ציו"ט משמע אפילו ביום טוב דלאחר השבת:
מל"תא **דלא שביחא** **היא.** וקשה דלמא אס לא שחטה היתה נולדת היום ואס כן מאתמול גמרה לה ותאסר בלא גזרה מספק^[פ] וי"ל דמאחר דלא נולדה ע"י כך לא חשיב גמר' וצירושלמי פליג צהא:

ביצה פרק ראשון ביצה

דסנ אין מצקעין עצים. ציו"ט לא מן הקורות הקדורות זו על גב זו צקרקע ועומדות לצנין:
ולא מן הקורה שנשצרה **ציו"ט.** **ואע"פ** **שעומדת מעכשיו להיסק הואיל וצין השמשות** **לאו להכי קיימא כיון** **דאתקצאי לצין השמשות** **אתקצאי** **לכולי יומא.** אלמא אית לן מוקצה ביום טוב הלכך מוקי רב נתמן למתני' דאיירי ביום טוב וצית הלל כר' יהודה וצעומדת לגדל ציזים ומשום מוקצה:
מאן ספס לן למתני' ר'. הוא סדר המשנה וכשראה דצרי חכס וישרו צעניזו שנאן סתם ולא הזכיר שם אומרו עליהן כדי שלא יהו שנויין מפי יחיד ונראין כאליו נשנו מפי המרובים ויעשו כמותן:
ולא אסי לזלוולי צה. אי מקילין צה חדא קולא לא אחי לאקולי צה טפי:
דסתירא עדיף ליה. טוב לו להשמיענו כח דצרי המתיר שהוא סומך על שמועתו ואינו ירא להמיר אבל כח האוסרין אינה ירא שכל יכולין להחמיר ואפילו בדבר המותר:
ומשום הכנה. **(ה)** דאסרי לה צ"ה כדמפרש ואזיל:
דכל צי"ה דמחילא האידנא מאתמול **גמרה** **לה.** ואף על גב דצידי שמיס הוא אסור דצעין כל סעודות שבת וסעודות יום טוב שיהו מוומנות ומוכנות מצעדו יום של חול:
ורצה. דאסר צהכנה שאינה צדיס ממש:
לטעמיה דאמר רצה. צפסחים (דף מז:):
ויליף **מהכא דמוקפה דאורייתא:** **והיינו.** והיינו כגון מכאן אחי אוכל למחר דאי משום הכנה צדיס ולומר שיאפו ויצלנו מצעדו יום צהדיא כתיב צה אפר תאפו אפוי' אלא הזמנה צפה קאמר וכתיב ביום הששי וסתם ששי חול הוא ואחשצה רחמנא לסעודת שבת שזיימיננה מצעדו יום וצמול:
ואין יום טוב **מדין** **לשצב.** ויום טוב נמי קרוי שבת וצעיא סעודתו הזמנה והזמנתה צמול. אבל סעודת חול לא חשיצא ולא שייכא צה הזמנה הלכך צאחד שצבת צעלמא לית לן למיסר צי"ה שנולדה ציה משום דאתכן צידי שמיס דסעודת חול לא אצרכה רחמנא זמןן מצעדו יום דלא שייך צה מוקצה:
יום טוב צעלמא. שאינו

אחר שבת:
שבת דעלמא. שאינו אחר יום טוב:
ספסרי. לגמוע צי"ה חיה שנולדה צו:
ומי גזרינן. ומי אחמור רצנן צצי"ה למגור התירא משום איסורא:
[והסניא וכו']. וא"ת הויא לה גזרה לגזרה דהנך דמתילדין ציומיהם נמי אינן אסורות אלא משום גזרה דיום טוב אחר השצבת מריץ הא מצי לאוקומי ביום טוב אחר השבת דהשתא איכא לנמיגור אטו הנך דמתילדין ציומיהם ואשמועינן הנך מתני' דאפי' ציו"ט אחר השצבת מותרות הואיל ואינס נולדות ומשום הנך דמתילדין ליכא למגור דמילתא דלא שכיחא הוא צסם צרינו. והא דאמרינן צכולי הש"ס' שאין גזרין גזרה לגזרה מהאי קרא נפקא ושמרתם את משמרתם' עשו משמרת כלומר גזרה למשמרת' לתורתי ולא משמרת למשמרת שלא יעשו גזרה לגזרה:
ואין יו"ט **מדין** **לצרו** **לא** **גרסינן** **צמלמיה דרבה** **דהא קרא קא דריש ושני ימים** **רזופים** **צמורה** **לא** **אשכחן** **דמספיקא** **עצדינן** **לכו:** **רב יוסף אמר.** טעמא דצי"ה בתרנגולת העומדת לאכילה וכדאוקיימנא וצית הלל דאסרי משום פירות הנושרין מן האילין בשצבת. וקא סלקא דעתך השתא גזרה היא משום פירות הנושרין דלא נכלינהו דהא נמי לפירות הנושרין מן האילין דמייא שאף זו פרי הנושר:
ויתלוש

אחר שבת:
שבת דעלמא. שאינו אחר יום טוב:
ספסרי. לגמוע צי"ה חיה שנולדה צו:
ומי גזרינן. ומי אחמור רצנן צצי"ה למגור התירא משום איסורא:
[והסניא וכו']. וא"ת הויא לה גזרה לגזרה דהנך דמתילדין ציומיהם נמי אינן אסורות אלא משום גזרה דיום טוב אחר השצבת מריץ הא מצי לאוקומי ביום טוב אחר השבת דהשתא איכא לנמיגור אטו הנך דמתילדין ציומיהם ואשמועינן הנך מתני' דאפי' ציו"ט אחר השצבת מותרות הואיל ואינס נולדות ומשום הנך דמתילדין ליכא למגור דמילתא דלא שכיחא הוא צסם צרינו. והא דאמרינן צכולי הש"ס' שאין גזרין גזרה לגזרה מהאי קרא נפקא ושמרתם את משמרתם' עשו משמרת כלומר גזרה למשמרת' לתורתי ולא משמרת למשמרת שלא יעשו גזרה לגזרה:
ואין יו"ט **מדין** **לצרו** **לא** **גרסינן** **צמלמיה דרבה** **דהא קרא קא דריש ושני ימים** **רזופים** **צמורה** **לא** **אשכחן** **דמספיקא** **עצדינן** **לכו:** **רב יוסף אמר.** טעמא דצי"ה בתרנגולת העומדת לאכילה וכדאוקיימנא וצית הלל דאסרי משום פירות הנושרין מן האילין בשצבת. וקא סלקא דעתך השתא גזרה היא משום פירות הנושרין דלא נכלינהו דהא נמי לפירות הנושרין מן האילין דמייא שאף זו פרי הנושר:
ויתלוש

ציו"ט היה יורד וי"ל דמדרשים חלוקין כלאיתא צמדרש^[פ] (מכילתא פ' צלחת) שבת לא יהיה (שמות טו) לרצות יום הכפורים לא יהיה צו לרצות יום שלא היה יורד צמן מ"מ ציו"ט שחל להיות צע"ש לא היה יורד מדכתיב קרא צו ביום הששי ולא כתיב ששי משמע^[פ] הששי המיוחד שהוא ראוי להכנה: ולא צנשי שהוא יו"ט^[פ] **נגזר** **משום** **הנך דמתירצין ביומיהן.** ואין זה גזרה לגזרה דמותר לאוכלן ציו"ט משמע אפילו ביום טוב דלאחר השבת:
מל"תא **דלא שביחא** **היא.** וקשה דלמא אס לא שחטה היתה נולדת היום ואס כן מאתמול גמרה לה ותאסר בלא גזרה מספק^[פ] וי"ל דמאחר דלא נולדה ע"י כך לא חשיב גמר' וצירושלמי פליג צהא:

גזרה

מסורת הש"ם

א) [עיין לקמן לה: צמוס] ד"ה ונפחת), ט) שבת קמ. לקמן לה, ז) [ולקמן לה:], ד) צברסת ס. וצי"ג], ט) ערובין לה:
ווע"ש **צמוס'** **ד"ה** **אמר רבה,** **(ו)** **לקמן ו:** **[ומוספת פ"א],** **(ו)** **[ערובין סג: וצי"ג],** **(ח)** **[סם לט:],** **(ט)** **[שמות טז:],** **(י)** **[לקמן ג:],** **(י)** **[ויקרא יח:],** **(ז)** **[עיין צמוס' יצמות מנ: ד"ה סתם],** **(ח)** **[צ"ל ציו"ט:],** **(ט)** **[צי' צמוס' ערובין עב: ד"ה כח דהתירא],** **(ס)** **[פסחים מו:],** **(ע)** **[שון מיותר],** **(ס)** **[ועי' מוספות ערובין לה: ד"ה ואין ופסחים קטו. ד"ה מה],**

הגהות הב"ח

א) רש"י ד"ה ומשום מיקרה הוא דלסרי:
ב) תוס' ד"ה והיה וכו' צדי שמיס דהיינו צי"ה:

גליון הש"ם

גמ' ובי"ט לאחר שבת עסקין. היינו דמשום מיקרה אטו יו"ט אחר שבת. רשצי"א בשבת דף קמט ע"א ד"ה הא צמרה' של מתכת:
תוס' ר"ה **גבי שבת** **וכו'** **והלתבא** **ברבי.** עיין יצמות דף מג ע"צ מוס' ד"ה סתם ודף (מז) [מנ] ע"א מוס' ד"ה ודלמא:

מוסף רש"י

אין מבקעין עצים מן הקורות. סוחר של קורות המקולות ומדורות לצנין, ולא מן הקורה היסנה שנשצרה היום ומסתמא להסקה קיימא ואפי"ה אסור הואיל וצין השמשות לא איתכן להכי (שבת קנו:),

מוסף תוספות

א. כיון שנשנית סתם בלשון רבים, רשצי"א יצמות מנ. ד"ה סתם. ב. דהיא בתורא דנשמע דהיא עיקר. רשצי"א ועי' מהש"פ. ג. במדרש אחר, מר"פ. ד. [ו]א"י ביר"ט לא יר. במאי ברכו משאר יו"ט. מר"פ. ה. צרשצי"א איתא: דממעט, דכל ה' הידיעה ממעטת. ו. דהיינו של חול שכן הוא רוב הימים. מוס' הא"ש ערובין לה: ד"ה ואין יו"ט. דליכא אלא חדא גזירה אטו ביצה דמתילדא היום. רא"ש. דאי ביו"ט דלאחר השבת אסור לא היה סתים לן לישנאה דהתירא, דהא איכא יו"ט דלאחר השבת דאסור. רשצי"א. ו. [ד]הוה ליה ספיקא דאורייתא ולחומר. ר"ן. ט. של אמש הכנה גמורה לפי שלא נגמרה לגדל אפרוחים אלא בלידה, ואף תחילתה נמי אינה חשובה לגמרי כי אם בלידה. רשצי"א.